

# OPOCOACH

## RESUMEN PARA ESTUDIAR

### LEY 4/2021

Resumen temático elaborado exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus OpoCoach. No es una reproducción artículo por artículo.

#### 1. Mapa general

| Bloque                                                                         | Artículos | Qué conviene dominar                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloque de artículos 1-10                                                       | 1-10      | Artículo 1; Artículo 2; Artículo 3; Artículo 4; ...                                                          |
| Bloque de artículos 11-20                                                      | 11-20     | Artículo 11; Artículo 12; Artículo 13; Artículo 14; ...                                                      |
| segun su grupo de clasificacion profesional                                    | 21-29     | Artículo 21; Artículo 22; Artículo 23; Artículo 24; ...                                                      |
| Bloque de artículos 30-39                                                      | 30-39     | Artículo 30; Artículo 31; Artículo 32; Artículo 33; ...                                                      |
| de la presente ley                                                             | 40-48     | Artículo 40; Artículo 40. de la presente ley.; Artículo 41; Artículo 42; ...                                 |
| de la presente ley                                                             | 49-57     | Artículo 49; Artículo 50; Artículo 51; Artículo 52; ...                                                      |
| Bloque de artículos 58-67                                                      | 58-67     | Artículo 58; Artículo 59; Artículo 60; Artículo 61; ...                                                      |
| de esta ley                                                                    | 68-76     | Artículo 68; Artículo 69; Artículo 69. de esta ley.; Artículo 70; ...                                        |
| Bloque de artículos 77-86                                                      | 77-86     | Artículo 77; Artículo 78; Artículo 79; Artículo 80; ...                                                      |
| Bloque de artículos 87-96                                                      | 87-96     | Artículo 87; Artículo 88; Artículo 89; Artículo 90; ...                                                      |
| Bloque de artículos 97-106                                                     | 97-106    | Artículo 97; Artículo 98; Artículo 99; Artículo 100; ...                                                     |
| de esta ley                                                                    | 107-115   | Artículo 107; Artículo 108; Artículo 109; Artículo 110; ...                                                  |
| Bloque de artículos 116-125                                                    | 116-125   | Artículo 116; Artículo 117; Artículo 118; Artículo 119; ...                                                  |
| de la presente ley / promocion profesional del personal funcionario de carrera | 126-131   | Artículo 126; Artículo 127; Artículo 128; Artículo 128. de la presente ley.; ...                             |
| de esta ley / de la presente ley                                               | 132-139   | Artículo 132; Artículo 133; Artículo 134; Artículo 135; ...                                                  |
| Bloque de artículos 140-149                                                    | 140-149   | Artículo 140; Artículo 141; Artículo 142; Artículo 143; ...                                                  |
| Bloque de artículos 150-159                                                    | 150-159   | Artículo 150; Artículo 151; Artículo 152; Artículo 153; ...                                                  |
| Bloque de artículos 160-169                                                    | 160-169   | Artículo 160; Artículo 161; Artículo 162; Artículo 163; ...                                                  |
| Bloque de artículos 170-179                                                    | 170-179   | Artículo 170; Artículo 171; Artículo 172; Artículo 173; ...                                                  |
| 1, al mismo organo que inicio el procedimiento                                 | 179-188   | Artículo 179. 1, al mismo organo que inicio el procedimiento.; Artículo 180; Artículo 181; Artículo 182; ... |
| Bloque de artículos 189-191                                                    | 189-191   | Artículo 189; Artículo 190; Artículo 191                                                                     |

## 2. Resumen de estudio

### Bloque de artículos 1-10 (arts. 1-10)

- El objeto de la presente ley es la ordenación y regulación de la función pública valenciana, así como de sus instrumentos de gestión y la determinación del régimen jurídico del personal incluido en su ámbito de aplicación, con el alcance que en cada caso se establece, en el ejercicio de las competencias atribuidas por la Constitución Española y por el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el marco de la legislación básica estatal.
- Los órganos ejecutivos competentes en materia de función pública son los siguientes: a) El Consell. b) La consellera o el conseller competente en materia de función pública. c) El Consell Interdepartamental de Retribucions. 2.
- La Comissió Intersectorial de l'Ocupació Pública de la Generalitat. 1.

### Bloque de artículos 11-20 (arts. 11-20)

- L'Escola Valenciana d'Administració Pública. (Suprimido)
- Concepto y clases de personal empleado público. 1.
- Es personal eventual aquel que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo lleva a cabo funciones expresamente definidas como de confianza o asesoramiento especial y es retribuido a cargo de los créditos presupuestarios consignado para esta finalidad. 2.

### segun su grupo de clasificacion profesional (arts. 21-29)

- Concepto de personal directivo público profesional. 1.
- Responsabilidad por la gestión: evaluación de los resultados. 1.
- según su grupo de clasificación profesional.

### Bloque de artículos 30-39 (arts. 30-39)

- Agrupación profesional funcionarial de la Administración de la Generalitat. 1.
- Clasificación del personal laboral. 1.
- Derecho al desempeño de un puesto de trabajo. 1.

### de la presente ley (arts. 40-48)

- Agrupación de puestos de trabajo (APT). 1.
- Puestos de trabajo de naturaleza funcionarial. 1.
- La relación de puestos de trabajo es pública y ha de incluir todos los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, laboral y eventual existentes. 2.

### de la presente ley (arts. 49-57)

- Competencia y procedimiento para su elaboración, tramitación y aprobación. 1.
- Plan operativo de recursos humanos.
- Registro de Personal de la Administración de la Generalitat. 1.

### Bloque de artículos 58-67 (arts. 58-67)

- Sistema de Información Agregada en materia de empleo público. 1.
- Acceso al empleo público de nacionales de otros estados. 1.
- La ejecución de los procedimientos selectivos y la evaluación de las pruebas y, en su caso, méritos de cada aspirante, será encomendada a órganos colegiados de carácter técnico, que actuarán sometidos a las normas reguladoras del procedimiento administrativo común y de régimen jurídico del sector público. 2.

### de esta ley (arts. 68-76)

- Adquisición de la condición de personal funcionario de carrera. 1.
- Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público. 1.
- El personal empleado público tiene los siguientes derechos individuales en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: a) A la inamovilidad en su condición de personal funcionario de carrera. b) Al desempeño efectivo de las funciones y tareas propias de su condición profesional, del puesto y responsabilidades que ocupa y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. c) A la promoción profesional, incluida la progresión

en la carrera profesional, según los principios de

### **Bloque de artículos 77-86 (arts. 77-86)**

- Derechos individuales ejercidos colectivamente.
- El personal funcionario tendrá derecho a disfrutar durante cada año natural de unas vacaciones retribuidas de 22 días hábiles, o de los días que correspondan si el tiempo de servicio durante el año fue menor, en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente.
- Las retribuciones básicas estarán integradas exclusivamente por: a) El sueldo, para cada grupo o subgrupo de clasificación, y para la agrupación profesional funcionarial. b) Los trienios, destinados a retribuir la antigüedad del personal funcionario y que consisten en una cantidad igual para cada grupo o subgrupo de clasificación profesional o para la agrupación profesional funcionarial por cada tres años de servicio. 2.

### **Bloque de artículos 87-96 (arts. 87-96)**

- Las retribuciones complementarias son las que retribuyen la carrera administrativa, las características de los puestos de trabajo, el resultado de la actividad profesional, así como los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo. 2.
- Retribuciones del personal laboral.
- Régimen de la Seguridad Social del personal funcionario al servicio de la Administración de la Generalitat. 1.

### **Bloque de artículos 97-106 (arts. 97-106)**

- Deberes del personal empleado público. 1.
- Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de infracción penal.
- Las empleadas y empleados públicos deben contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos a través de su participación en las actividades formativas.

### **de esta ley (arts. 107-115)**

- Movilidad del personal funcionario de carrera. 1.
- El concurso ordinario es el procedimiento de provisión de los puestos de trabajo que no tengan establecida otra forma de provisión en la relación de puestos de trabajo.
- La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad y competencias de las personas candidatas en relación con los requisitos exigidos para ejercer el puesto.

### **Bloque de artículos 116-125 (arts. 116-125)**

- Remoción y cese en los puestos de trabajo. 1.
- La permuta de los puestos de trabajo de los que sean titulares dos funcionarias o funcionarios de carrera se realizará mediante el procedimiento, en los supuestos y con los requisitos determinados reglamentariamente.
- Traslado por violencia de género y por razón de violencia terrorista. 1.

### **de la presente ley / promoción profesional del personal funcionario de carrera (arts. 126-131)**

- Cuando se acredite que por necesidades del servicio sea de urgente provisión un puesto de trabajo y no haya sido posible su cobertura por alguna de las formas de movilidad voluntaria previstas en este título, o la cobertura por personal temporal, podrá adscribirse en comisión de servicios, con carácter forzoso, a personal funcionario de la misma conselleria, de la presidencia de la Generalitat, o de los organismos y entes dependientes de las mismas.
- Promoción profesional del personal funcionario de carrera.

### **de esta ley / de la presente ley (arts. 132-139)**

- Modalidades de la promoción profesional del personal funcionario de carrera.
- Promoción profesional del personal laboral.
- Situaciones del personal laboral. 1.

### **Bloque de artículos 140-149 (arts. 140-149)**

- Corresponde la situación de servicio activo cuando el personal funcionario de carrera ocupa un puesto de trabajo y lo desempeña mediante cualquiera de los procedimientos de provisión previstos en la presente ley. 2.

- Efectos de la situación administrativa de servicio en otras administraciones públicas y reingreso al servicio activo. 1.
- Excedencia voluntaria por agrupación familiar.

### **Bloque de artículos 150-159 (arts. 150-159)**

- Efectos de la situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar.
- Excedencia voluntaria por razón de violencia de género. 1.
- Efectos y reingreso al servicio activo en el supuesto de excedencia voluntaria incentivada. 1.

### **Bloque de artículos 160-169 (arts. 160-169)**

- La declaración de excedencia forzosa se producirá en los casos siguientes: a) Cuando el personal funcionario declarado en situación de suspensión firme con pérdida del puesto de trabajo solicite el reingreso tras cumplir la sanción impuesta y este no sea posible por falta de puesto de trabajo vacante con dotación presupuestaria. b) Cuando el personal funcionario que se encuentre en situación de expectativa de destino agote el período máximo fijado para dicha situación por causa no imputable a la administración públ
- Efectos y reingreso al servicio activo en el supuesto de suspensión de funciones. 1.
- Las faltas disciplinarias se clasifican en: a) Muy graves. b) Graves. c) Leves.

### **Bloque de artículos 170-179 (arts. 170-179)**

- Se considerarán faltas disciplinarias muy graves del personal funcionario público las previstas en la normativa estatal de carácter básico. 2.
- Prescripción, anotación y cancelación de las infracciones y de las sanciones. 1.
- Normas específicas sobre la finalización del procedimiento disciplinario. 1.

### **1, al mismo organo que inicio el procedimiento (arts. 179-188)**

- 1, al mismo órgano que inició el procedimiento.
- Garantías y derechos de las personas que integran las juntas de personal. 1.
- Los pactos y acuerdos se ajustarán al régimen establecido en la legislación básica estatal. 2.

### **Bloque de artículos 189-191 (arts. 189-191)**

- Solución extrajudicial de conflictos. 1.
- En el ámbito de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de los foros específicos de negociación, se establecen las siguientes comisiones y foros de participación institucional para el diálogo social: a) Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat, como órgano de consulta, debate y participación en lo relativo a las cuestiones comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental de la Generalitat.

### 3. Datos y plazos que conviene memorizar

| Materia     | Dato / plazo                                                                                                                                                                                                                          | Art. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Artículo 18 | vacantes, cuando no sea posible su cobertura por personal funcionario de carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 9.                                                                             | 18   |
| Artículo 18 | c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, salvo lo previsto en el siguiente párrafo.                                                                                  | 18   |
| Artículo 18 | El plazo máximo, dentro del límite de tres años, deberá hacerse constar expresamente en el nombramiento y responderá a necesidades no permanentes de la correspondiente                                                               | 18   |
| Artículo 18 | plazo máximo que se hubiera hecho constar en el nombramiento y el de sus prórrogas podrá exceder de cuatro años.                                                                                                                      | 18   |
| Artículo 18 | No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante                                                                          | 18   |
| Artículo 18 | emporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del personal funcionario interino y sea resuelta en los plazos establecidos e | 18   |
| Artículo 23 | o A1, y tener reconocido, al menos, el 24 como nivel competencial o equivalente y una antigüedad de 10 años en dicho grupo o subgrupo.                                                                                                | 23   |
| Artículo 55 | ión de la Generalitat la aprobación de la oferta pública de empleo deberá efectuarse en un plazo de tres meses desde la publicación de la correspondiente ley de presupuestos.                                                        | 55   |
| Artículo 55 | de las vacantes incluidas, y hasta un diez por ciento adicional, se deberán convocar dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de la oferta pública de empleo.                                                              | 55   |
| Artículo 55 | La fecha de inicio de la primera prueba selectiva no podrá exceder de un plazo de tres meses desde la convocatoria.                                                                                                                   | 55   |
| Artículo 55 | En todo caso, las pruebas deberán estar finalizadas en el plazo de un año a contar desde la convocatoria.                                                                                                                             | 55   |
| Artículo 65 | onvocatorias, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de duración no superior a 6 meses para los puestos de trabajo del grupo A, y de 3 meses para el resto de grupos;                                            | 65   |
| Artículo 68 | ficial de la Generalitat Valenciana» o en el boletín oficial correspondiente, en el plazo máximo de 6 meses desde la finalización del procedimiento selectivo o, en su caso, del curso selectivo o periodo de prácticas.              | 68   |
| Artículo 68 | del puesto de trabajo, dentro del plazo que se establezca, que en ningún caso podrá ser superior a un mes desde la publicación del nombramiento.                                                                                      | 68   |
| Artículo 73 | activo se dirigirá al órgano competente en materia de función pública con una antelación mínima de dos meses y máxima de cuatro meses a la fecha en que proceda la jubilación forzosa por edad.                                       | 73   |
| Artículo 73 | rvicio activo, en el que se valore la permanencia en la situación de servicio activo en los últimos tres años, su implicación en los objetivos fijados por la organización, el rendimiento o los resultados obtenidos, así como los r | 73   |
| Artículo 73 | esultados negativos de la evaluación del desempeño en los últimos tres años y, en su caso, el absentismo observado durante los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.                                        | 73   |
| Artículo 73 | Si el tiempo de prestación de servicios fuera inferior a tres años, el informe deberá basarse en los mismos aspectos establecidos en el párrafo anterior pero referidos al periodo tempora                                            | 73   |

### 4. Diferencias y puntos de confusión

**Bloque de artículos 1-10 / Bloque de artículos 11-20:** Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (1-10 frente a 11-20). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

**Bloque de artículos 11-20 / según su grupo de clasificación profesional:** Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (11-20 frente a 21-29). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

**segun su grupo de clasificacion profesional / Bloque de artículos 30-39:** Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (21-29 frente a 30-39). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

**Bloque de artículos 30-39 / de la presente ley:** Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (30-39 frente a 40-48). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

**de la presente ley / de la presente ley:** Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (40-48 frente a 49-57). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

## **5. Cierre de repaso**

Para el repaso final conviene dominar la estructura de la norma, la función de cada bloque, los órganos y procedimientos que aparezcan en ella y los plazos recogidos expresamente. Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en OpoCoach.